

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS TRES PALMAS, INC., RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, LEANNE ARCURI, <i>Demandantes,</i> vs. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE GERENCIA Y PERMISOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO, <i>Demandados,</i>	CIVL NÚM.: RN2025CV00064 SALA: 602 SOBRE: INTERDICTO LEY 161-2009; Y SENTENCIA DECLATORIA
---	---

MOCIÓN DE TRANSFERENCIA DE VISTA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO (“ACT”), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente expone y solicita:

- El 30 de diciembre de 2025, este Honorable Tribunal emitió una Resolución en la que, entre otros asuntos, ordenó la paralización provisional inmediata de la tala de árboles para propósitos de las obras que la ACT realiza en el proyecto *Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón* (en adelante, el “Proyecto”).
- Ese mismo 30 de diciembre de 2025, la compareciente solicitó, entre otras cosas, que se le ordenara a la parte demandante producir, en o antes del 7 de enero de 2026, toda la prueba oral, pericial y documental que fuera a usar en la Vista de Injunction Permanente, la cual en ese momento estaba pautada para el 9 de enero de 2026.
- Debido al receso administrativo de la Rama Judicial, fue el 7 de enero de 2026 que este Tribunal ordenó a la parte demandante producir, en o antes del 15 de enero de 2026 (jueves), toda la prueba oral, pericial, documental y cualquier otra que fuera a usar en la Vista de Injunction Permanente, la cual en fue re-pautada para el 23 de enero de 2026.
- El 15 de enero de 2026, la parte demandante solicitó prórroga para cumplir con la Orden antes descrita y cargar esa evidencia en SUMAC.

5. Autorizada la misma, a las 7:24 de la noche del viernes 16 de enero de 2026, la parte demandante sometió una moción en cumplimiento de orden, en la cual anunció tres peritos, dos testigos y 54 identificaciones, las cuales se componen de documentos, informes periciales, fotos y vídeos.

6. En otras palabras, la parte demandante produjo su prueba diecisiete (17) días después de que la ACT solicitara la misma. Si a esos le añadimos que los días 17, 18 y 19 de enero de 2026 fueron sábado, domingo y lunes feriado, respectivamente, con lo cual la ACT no estaba operando, el abogado suscribiente y la ACT solamente tienen disponible **tres días calendarios** previo a la Vista del 23 de enero de 2026 para estudiar y analizar toda esa prueba de la parte demandante. A nuestro juicio, se trata de poco tiempo para preparar adecuadamente la defensa de la ACT en este caso, máxime cuando la parte demandante ha tenido mucho más tiempo para preparar y tener lista la prueba de su reclamación.

7. En ánimo de que la ACT pueda analizar apropiadamente toda esa evidencia de la parte demandante y tener preparada su prueba oral y pericial para así poder defenderse adecuadamente de lo alegado en su contra, la compareciente solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que señale la Vista para el 6 de febrero de 2026 o una fecha posterior. **En cuyo caso, la compareciente se allana a que el Tribunal extienda la orden de paralización de la tala de árboles del Proyecto hasta la fecha del nuevo señalamiento.** Esto resulta necesario en protección del debido proceso de ley que cobija a la compareciente.

8. La ACT interesa presentar prueba pericial que refute la anunciada por la parte demandante. Fue tan reciente como la noche del viernes 16 de enero de 2026 que la ACT supo quiénes eran los peritos de la parte demandante y sus cualificaciones. Aunque de ordinario la contratación pública de prueba pericial por la ACT toma más tiempo y coordinación, si lo comparamos con la contratación privada que realiza la parte demandante con sus peritos, al presente la ACT tiene bastante adelantado ese trámite, pero no necesariamente estará completada para antes de la Vista del 23/1/26. Aun asumiendo que esa contratación gubernamental se completé hoy, comoquiera el perito o peritos no van a tener tiempo suficiente para analizar toda la evidencia y ayudar a la ACT a estar adecuadamente preparada para defenderse de este caso. De esa forma, es necesario transferir la Vista del 23/1/26 para que la ACT pueda estar preparada y lista para defenderse adecuadamente de lo alegado en su contra.

9. Además, en la medida que la ACT se allana a extender la orden de paralización de la tala de árboles del Proyecto hasta la fecha del nuevo señalamiento, no existe posibilidad alguna de ocasionar daño irreparable al ambiente, precisamente lo que el Tribunal intenta proteger con la referida orden de paralización provisional.

10. La Lcda. Viviana Pereira, abogada de la codemandada Ofician de Gerencia de Permisos, nos ha informado que está de acuerdo con esta solicitud de transferencia de vista.

11. A su vez, re-señalar la Vista de *Injunction* Permanente para el 6 de febrero de 2026 o una fecha posterior ayudará a que las Partes puedan tener tiempo adicional para dialogar sobre posibles estipulaciones de hechos y documentos, lo cual pudiera facilitar los trámites de esa Vista.

12. Finalmente, no es la intención de la ACT atrasar indebidamente los procedimientos de este caso. Todo lo contrario; la ACT simplemente interesa tener la oportunidad de poder prepararse adecuadamente su defensa para la Vista de *Injunction* Permanente.

13. Conforme a ello, solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que re-señale esa Vista pautada para el 6 de febrero de 2026 o una fecha posterior.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare CON LUGAR la presente solicitud y, en consecuencia, re-señale esa Vista pautada para el 6 de febrero de 2026 o una fecha posterior.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 21 de enero de 2026.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso de forma simultánea a todos los abogados(as) de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico.

Respetuosamente sometido,

f/Francisco J. Mercado-Olivero
FRANCISCO J. MERCADO-OLIVERO
PO Box 194306
San Juan PR 00919
RUA Núm. 13,037
Email: fmercado@mmlawpr.com
Tel. 939-389-6067